

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1726/2532

นางสุจิตรา วิสัยจร กับพวก

โจทก์

นายวิทยา ไทยสิทธิเวช กับพวก

จำเลย

นายสมศักดิ์ สุขอนันต์ ทนายจำเลยทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 150)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 83,500 บาท พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 82,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม หากไม่ชำระให้ทรัพย์จำนองหลุดเป็นสิทธิแก่
กองมรดกของนางแม่นศรี อธิสุวรรณ และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 148,147)

จำเลยทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 138 แผ่น
ที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ